

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : ○○골프장 운영현황 특정감사

제 목 : 개인영상정보제공 관리 부적정

관계부서 : ○○골프장

1. 업무 개요

공사 ●●지사(○○골프장)은 골프장 입장객의 물품 및 우수펌프장 시설물의 관리와 안전을 위해 클럽하우스 건물 내·외부 및 골프코스 내 우수 펌프장에 총 12개의 CCTV¹³⁾를 설치·운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「표준개인정보보호지침(개인정보보호위원회 고시)」(이하 “보호지침”이라 한다) 제2조 제8호에 의하면 “영상정보처리기기”란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 「개인정보보호법 시행령」 제3조에 따른 폐쇄회로 텔레비전 및 네트워크 카메라(이하 “CCTV”라 한다)를 말하고, 제9호에 의하면 “개인영상정보”란 영상정보처리기기 에 의하여 촬영·처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등과 관련된 영상으로서 해당 개인을 식별할 수 있는 정보를 말하며, 제10호에 따르면 “영상정보처리기기운영자”란 「개인정보보호법」에 따라 영상정보처리기기를 설치·운영하는 자로 규정하고 있다.

13) Closed Circuit Television

그리고 위 같은 보호지침 제42조에 따르면 정보주체¹⁴⁾는 영상정보처리기기 운영자가 처리하는 개인영상정보에 대하여 열람 또는 존재확인(이하 "열람등" 이라 한다)을 해당 영상정보처리기기운영자에게 요구할 수 있고, 이 경우 정보주체가 열람 등을 요구할 수 있는 개인영상정보는 정보주체 자신이 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한하며, 영상정보처리기기운영자가 공공기관인 경우에는 해당 기관의 장에게 붙임 [별표] 별지 제2호 서식에 따른 <개인영상정보(열람·존재확인)청구서>(이하 "영상정보청구서"라 한다)로 하도록 되어 있으며, 이 경우 영상정보처리기기 운영자는 개인 영상정보 열람 등을 요구한 정보주체의 성명 및 연락처, 정보주체가 열람 등을 요구한 개인영상정보 파일의 명칭, 내용 및 개인영상정보 열람 등의 목적 등을 기록하고 관리하도록 되어 있다.

한편 ○○골프장 「CCTV 관리·운영지침」 제2조에 의하면 CCTV의 총괄책임자는 ○○골프장 총지배인, 관리책임자는 ○○골프장 운영업무 담당자 및 시설물관리책임자이며, 일상적인 관리자는 관리책임자와 동등 업무관계자(★★ 보안직원, 현관담당직원)으로 되어 있고, 제9조에 의하면 화상정보 제공시에는 필요한 최소한의 기간 및 녹화범위로 제한하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

CCTV 개인영상정보제공과 관련하여, ○○골프장은 정보주체 자신이 촬영된 개인영상 정보를 제공하기 위하여 위 영상정보청구서를 제출받아 관리하고 있다.

14) 「개인정보보호법」 제2조 제3호: "정보주체"란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말함

한편 정보주체는 영상정보청구서에 영상정보기록기간, 영상정보처리기기 설치장소, 청구목적 및 사유란에 청구내용을 구체적으로 작성하여 ○○골프장에 제출해야 한다.

그런데 ○○골프장의 CCTV 개인영상자료제공 관리대장과 영상정보청구서를 점검한 결과, [표]와 같이 7건에 대해서는 영상정보청구서를 제출받지 않았으며, 4건은 필수적으로 기재해야 할 사항 등을 누락한 영상정보청구서를 제출하였음에도 ○○골프장은 당시 정보주체에 보완을 요청하지 아니한 채 불성실하게 기재된 영상정보청구서를 보관·관리하고 있었다.

그 결과, 개인영상정보가 목적 외 이용 되는 것을 방지하지 못하거나 개인영상정보제공 침해사고 발생 시 적절하게 대응하지 못할 우려가 있다.

[표] ○○골프장 CCTV 개인영상자료 관리대장 내역(2020년 11월~2022년 3월)

연 번	청 구 일 자	청 구 인	영 상 정 보 청 구 서 제 출 유 무	누 락 되 거 나 불 분 명 하 게 기 재 된 내 역
1	(세부내역 기재 생략)	(세부내역 기재 생략)	미제출	-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8			제출	청구인 및 영상정보처리기기 설치장소 미작성
9				영상정보처리기기 설치장소 불분명
10				영상정보처리기기 설치장소 미작성
11				영상정보처리기기 설치장소 불분명
		11건		

자료 : ○○골프장 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

○○골프장은 감사결과를 수용하면서 <영상정보청구서> 관리를 규정에 맞게 더욱 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 정보주체에게 개인영상정보를 제공함에 있어서 「개인정보 보호법」 등의 관련 법령과 지침에 어긋나지 않도록 ○○골프장 <영상정보청구서> 관리 업무의 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표]

[별지 제2호서식]

(앞 쪽)

개인영상정보(□ 존재확인 □ 열람) 청구서				처리기한
※ 아래 유의사항을 읽고 굵은 선 안쪽의 사항만 적어 주시기 바랍니다.				10일 이내
청 구 인	성 명		전 화 번 호	
	생년월일		정보주체와의 관계	
	주 소			
정보주체의 인적사항	성 명		전 화 번 호	
	생년월일			
	주 소			
청구내용 (구 체 적 으 로 요 청 하 지 않 으 면 처 리 가 곤란할 수 있음)	영상정보 기록기간	(예 : 2011.01.01 18:30 ~ 2011.01.01 19:00)		
	영상정보 처리기기 설치장소	(예 : 00시 00분 00대로 0 인근 CCTV)		
	청구 목적 및 사유			
「표준 개인정보 보호지침」 제44조에 따라 위와 같이 개인영상정보의 존재 확인, 열람을 청구합니다. 년 월 일 청구인 (서명 또는 인) ○ ○ ○ ○ 귀하				
담당자의 청구인에 대한 확인 서명				